

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4198/2546

บริษัท ข้าวเศรษฐกิจ จำกัด
สำนักงานประกันสังคม

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 575

พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 34, มาตรา 35

การที่จะถือว่าผู้ประกอบการอยู่ในฐานะนายจ้างของลูกจ้างของผู้รับเหมา
ค่าแรงตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 35 และมีหน้าที่ต้องยื่น
แบบรายการตามมาตรา 34 และจ่ายเงินสมทบสำหรับลูกจ้างของผู้รับเหมาค่าแรงต่อ
สำนักงานประกันสังคม คนงานที่มาทำงานให้แก่ผู้ประกอบการจะต้องเป็นลูกจ้าง
ของผู้รับเหมาค่าแรง

โจทก์เป็นผู้ประกอบการค้าข้าวเมื่อโจทก์จะต้องขนข้าวลงเรือให้แก่ผู้ซื้อจาก
ต่างประเทศ โจทก์จะว่าจ้าง ส. เป็นผู้รับเหมาค่าแรงทำการขนข้าวลงเรือ ส. จะแจ้ง
ให้ ท. ไปจัดหากรรมกรตามจำนวนพอเหมาะกับปริมาณข้าวที่จะขนถ่ายลงเรือมา
แบกขน ก่อนขนข้าวลงเรือกรรมกรจะต้องผสมข้าวด้วยเครื่องจักรภายในโกดังของ
โจทก์และบรรจุใส่กระสอบผ่านสายพานและให้กรรมกรอแบกกระสอบข้าวจากปลาย
สายพานไปลงเรือ การทำงานดังกล่าวทั้งหมดของกรรมกรอยู่ภายใต้การควบคุมและ
สั่งการของ ส. ส. จึงมีอำนาจบังคับบัญชาเหนือกรรมกรทุกคน ประกอบกับ ส.เพียงผู้
เดียวเป็นคนจ่ายค่าจ้างให้แก่กรรมกรที่มาแบกข้าวแต่ละวัน นิติสัมพันธ์ระหว่างส.
กับกรรมกรดังกล่าวเข้าลักษณะจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 575 ส. จึงเป็นนายจ้างของกรรมกรทั้งหมด เมื่อปรากฏว่าส. ควบคุมกรรมกร

ให้ทำงานในโกดังอันเป็นสถานประกอบกิจการของโจทก์และใช้เครื่องมือที่สำคัญ
สำหรับใช้ทำงานที่โจทก์เป็นผู้จัดทำ โดยการทำงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจ
ของโจทก์ ดังนี้ โจทก์ยอมอยู่ในฐานะนายจ้างของกรรมกรทั้งหมดด้วยตามพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 35 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2543 จำเลยโดยกองตรวจสอบสำนักงาน
ประกันสังคม มีหนังสือถึงโจทก์ว่า โจทก์ไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง
นายจ้าง(ตามแบบ สปส 6-15) กรณีเปลี่ยนวันที่มีหน้าที่ชำระเงินสมทบจากวันที่ 1
มีนาคม 2542 เป็นวันที่ 1 มกราคม 2541 และโจทก์ยังไม่ได้ชำระเงินสมทบตั้งแต่
เดือนมกราคม 2541 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2542 รวมเป็นเงินค่าจ้าง 3,587,863 บาท
และเป็นเงินสมทบประมาณ 75,546 บาท ตามหนังสือที่ รส 0705/1613 โจทก์
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ คณะกรรมการอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยที่ 1063/2543
ให้โจทก์จ่ายเงินสมทบตามที่กองตรวจสอบมีคำสั่ง โจทก์เห็นว่าไม่ถูกต้องเนื่องจาก
โจทก์ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงนายจ้างเพิ่มจำนวนสาขา (ตามแบบ สปส 6-15) เรียบร้อย
แล้วเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2541 ถึงเดือนกุมภาพันธ์
2542 โจทก์มีพนักงานเพียง 4 คน เท่านั้น ซึ่งในระยะเวลาดังกล่าวโจทก์จ่ายเงิน
เดือนเป็นค่าจ้างพนักงาน 4 คน เป็นเงิน 590,000 บาท ค่าแรงกรรมกรเหมาจ่าย
(เป็นค่าจ้างทำของ) เป็นเงิน 2,991,263 บาท โดยค่าแรงกรรมกรเหมาจ่ายซึ่งเป็น
ลักษณะของการจ้างทำของนี้ โจทก์จะว่าจ้างให้นายสุวัฒน์วรรณศิริกุล ซึ่งเป็นบุคคล
ภายนอกไม่ใช่ลูกจ้างของโจทก์เป็นผู้จัดหากรรมกรหรือคนงานมาขนถ่ายสินค้าให้แก่
โจทก์เป็นคราว ๆ โดยนายสุวัฒน์จะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าแรงกรรมกร เมื่อขนถ่าย
สินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว โจทก์จะจ่ายค่าจ้างให้แก่นายสุวัฒน์โดยคำนวณจากน้ำหนัก

สินค้าที่ขนถ่าย โจทก์ไม่มีอำนาจสั่งการหรือควบคุมบังคับบัญชากรรมกรที่ขนถ่ายสินค้าโจทก์จึงไม่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับกรรมกรหรือคนงานในเรื่องการจ้าง การจ่ายค่าจ้าง และการควบคุมการทำงาน ดังนั้นการที่โจทก์ว่าจ้างนายสุวัฒน์จึงมีลักษณะเป็นการจ้างทำของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 587 โจทก์ไม่อยู่ในข่ายที่ต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533 มาตรา 84 และไม่ต้องส่งเงินสมทบตามที่กองตรวจสอบ สำนักงานประกันสังคม และคณะกรรมการอุทธรณ์วินิจฉัย ขอให้เพิกถอนคำสั่งของกองตรวจสอบสำนักงานประกันสังคม ตามหนังสือที่ รส 0705/1613 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2543 และคำวินิจฉัยของกรรมการอุทธรณ์ที่ 1063/2543 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2543

จำเลยให้การว่า โจทก์ยังไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง (ตามแบบสปส 6-15) โจทก์ซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าข้าว ในการซื้อหรือขายข้าวแต่ละคราวโจทก์ได้ว่าจ้างนายสุวัฒน์ วรรณศิริกุล เป็นผู้จัดการกรรมกรมาทำการผสมข้าวในโกดังและขนถ่ายสินค้าให้โจทก์ โดยกระทำในสถานประกอบการของโจทก์ เครื่องมือสำคัญที่ใช้ทำงานเป็นของโจทก์ การจ้างเหมาดังกล่าวเป็นการจ้างเหมาค่าแรงงานมิใช่จ้างทำของโจทก์จึงอยู่ในฐานะนายจ้างกรรมกรดังกล่าว มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 35 ดังนั้น ในระหว่างเดือนมกราคม 2541 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2542 คำนวนจากการที่โจทก์จ่ายเงินเดือนให้ลูกจ้าง 4 คนและจ่ายค่าแรงกรรมกรเหมาจ่ายแล้ว โจทก์มีลูกจ้างเกินกว่า 10 คน จึงต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและต้องส่งเงินสมทบตามกฎหมาย คำสั่งของกองตรวจสอบสำนักงานประกันสังคม รวมทั้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ รส 0705/1613 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2543 และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ที่ 1063/2543 ลงวัน

ที่ 2 พฤศจิกายน 2543

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์มีลูกจ้าง 4 คน ประกอบธุรกิจขายให้แก่ผู้ซื้อจากต่างประเทศ ซึ่งการซื้อขายและขนข้าวโจทก์จะจ้างเหมาให้นายสุวัฒน์ทำการขนข้าวลงเรือของผู้ซื้อ นายสุวัฒน์จะให้นายทรัพย์เป็นคนจัดหาคนงานหรือกรรมกรซึ่งเป็นคนงานรับจ้างรายวัน เฉพาะกิจ เป็นการว่าจ้างเป็นคราว ๆ ไปแล้วแต่ความสมัครใจของกรรมกร เสร็จแล้ว นายสุวัฒน์จะจ่ายเงินให้กรรมกรไปก่อนแล้วเบิกเงินค่าจ้างจากโจทก์ สำหรับงานที่ กรรมกรทำนั้นก่อนจะขนข้าวลงเรือจะต้องมีการผสมข้าวด้วยเครื่องจักรบรรจุใส่ กระสอบผ่านสายพานแล้วคนงานแบกกระสอบข้าวจากปลายสายพานนำไปลงเรือ เครื่องจักรดังกล่าวอยู่ในโกดังที่โจทก์และบริษัทไทยฟ้า 2511 จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจ ขนข้าวเช่นเดียวกัน มีสำนักงานในบริเวณอาณาเขตเดียวกัน โกดังตลอดจน เครื่องจักรดังกล่าวเป็นของโจทก์และบริษัทไทยฟ้า 2511 จำกัด ใช้ประโยชน์ร่วมกัน การทำงานของคนงานที่นายสุวัฒน์ให้นายทรัพย์จัดหาทำในสถานที่ทำงานของโจทก์ และเครื่องมือที่สำคัญสำหรับใช้ทำงานเป็นของโจทก์ การกระทำความดังกล่าวนั้นเป็นส่วน หนึ่งในการประกอบธุรกิจของโจทก์ คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า กรณีมีเหตุที่จะเพิกถอนคำสั่งของจำเลยตามหนังสือที่ รส 0705/1613 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2543 และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ที่ 1063/2543 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2543 หรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533 มาตรา 35 บัญญัติว่า "ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการได้ว่าจ้างโดยวิธีเหมาค่าแรงมอบให้แก่ บุคคลหนึ่งบุคคลใดรับช่วงไปควบคุมดูแลการทำงานและรับผิดชอบจ่ายค่าจ้างให้แก่ ลูกจ้างอีกทอดหนึ่งก็ดี มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดหาลูกจ้างมาทำงาน อันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางานก็ดี โดยการทำงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดใน

กระบวนการผลิตหรือธุรกิจซึ่งกระทำในสถานประกอบกิจการหรือสถานที่ทำงานของผู้ประกอบกิจการ และเครื่องมือที่สำคัญสำหรับใช้ทำงานนั้นผู้ประกอบกิจการเป็นผู้จัดหากรณีเช่นว่านี้ผู้ประกอบกิจการย่อมอยู่ในฐานะนายจ้างซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

ในกรณีที่ผู้รับเหมาค่าแรงตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ยื่นแบบรายการต่อสำนักงานตามมาตรา 34 ในฐานะนายจ้าง ให้ผู้รับเหมาค่าแรงมีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เช่นเดียวกับนายจ้าง ในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้ประกอบกิจการหลุดพ้นจากความรับผิดชอบในหนี้เงินสมทบและเงินเพิ่มเพียงเท่าที่ผู้รับเหมาค่าแรงได้นำส่งสำนักงาน" บทมาตรานี้หมายความว่าผู้รับเหมาค่าแรงต้องเป็นผู้จัดหาลูกจ้างให้แก่ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้รับเหมาค่าแรงนางานอันเป็นธุรกิจหรือกระบวนการผลิตของผู้ประกอบกิจการมาให้ลูกจ้างของผู้รับเหมาค่าแรงทำ โดยผู้รับเหมาค่าแรงเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำงานและจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับเหมาค่าแรงซึ่งเข้าไปทำงานในสถานประกอบกิจการหรือสถานที่ทำงานและใช้เครื่องมือที่สำคัญในการทำงานของผู้ประกอบกิจการ จึงจะถือว่าผู้ประกอบกิจการอยู่ในฐานะนายจ้างของลูกจ้างของผู้รับเหมาค่าแรงและมีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายการตามมาตรา 34 และจ่ายเงินสมทบสำหรับลูกจ้างของผู้รับเหมาค่าแรงต่อสำนักงานประกันสังคม หากผู้รับเหมาค่าแรงได้จ่ายเงินสมทบสำหรับลูกจ้างของตนต่อสำนักงานประกันสังคมแล้ว ให้ผู้ประกอบกิจการหลุดพ้นความรับผิดชอบเท่าจำนวนที่ผู้รับเหมาค่าแรงได้จ่ายแก่สำนักงานประกันสังคม ฉะนั้น คนงานที่มาทำงานให้แก่ผู้ประกอบกิจการจะต้องเป็นลูกจ้างของผู้รับเหมาค่าแรง ตามบทบัญญัติมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการได้ว่าจ้างโดยวิธีเหมาค่าแรงมอบให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดรับช่วงไปควบคุมดูแลการทำงานและรับผิดชอบจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างอีกทอดหนึ่ง และมาตรา 35 วรรคสองที่บัญญัติว่า... ในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้ประกอบกิจการหลุดพ้นจากความรับผิดชอบในหนี้เงินสมทบและ

เงินเพิ่มเพียงเท่าที่ผู้รับเหมาค่าแรงได้นำส่งสำนักงาน หมายความว่า ผู้รับเหมา
ค่าแรงต้องเป็นนายจ้างของคนงานผู้รับเหมาค่าแรงจึงจะมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบให้
สำนักงานประกันสังคมตามมาตรา 35 วรรคสอง อันจะทำให้ผู้ประกอบการหลุด
พ้นจากความรับผิดชอบในเงินสมทบและเงินเพิ่มเพียงเท่าที่ผู้รับเหมาค่าแรงได้นำส่ง
สำนักงานประกันสังคม ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเมื่อโจทก์จะต้องขนข้าวลงเรือให้แก่ผู้
ซื้อจากต่างประเทศ โจทก์จะว่าจ้างนายสุวัฒน์ วรรณศิริกุล จินตังใหญ่เป็นผู้รับเหมา
ค่าแรงทำการขนข้าวลงเรือ นายสุวัฒน์จะแจ้งให้นายทรัพย์จินตังหัวหน้าสายไป
จัดหากรรมกรตามจำนวนพอเหมาะกะกับปริมาณข้าวที่จะขนถ่ายลงเรือมาแบกขน ก่อน
ขนข้าวลงเรือกรรมกรจะต้องผสมข้าวด้วยเครื่องจักรภายในโกดังของโจทก์ และ
บรรจุใส่กระสอบผ่านสายพานและให้กรรมกรรอบกระสอบข้าวจากปลายสายพาน
ไปลงเรือ การทำงานดังกล่าวทั้งหมดของกรรมกรอยู่ภายใต้การควบคุมและสั่งการ
ของนายสุวัฒน์ นายสุวัฒน์จึงมีอำนาจบังคับบัญชาเหนือกรรมกรทุกคน ประกอบกับ
นายสุวัฒน์เพียงผู้เดียวเป็นคนจ่ายค่าจ้างให้แก่กรรมกรที่มาแบกข้าวแต่ละวัน นิติ
สัมพันธ์ระหว่างนายสุวัฒน์กับกรรมกรดังกล่าวเข้าลักษณะจ้างแรงงานตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 575 นายสุวัฒน์จึงเป็นนายจ้างของกรรมกร
ทั้งหมด เมื่อปรากฏว่านายสุวัฒน์ควบคุมกรรมกรให้ทำงานในโกดังอันเป็นสถาน
ประกอบการของโจทก์และใช้เครื่องมือที่สำคัญสำหรับใช้ทำงานที่โจทก์เป็นผู้จัด
ทำ โดยการทำงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของโจทก์ ดังนี้ โจทก์ย่อมอยู่ใน
ฐานะนายจ้างของกรรมกรทั้งหมดด้วยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
มาตรา 35 วรรคหนึ่ง ทำให้โจทก์มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ทุกประการ
เมื่อขณะเกิดเหตุโจทก์มีลูกจ้างเกิน 10 คนโจทก์จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง (ตามแบบสปส. 6-15) กรณีเปลี่ยนวันที่มีหน้าที่
ชำระเงินสมทบตั้งแต่เดือนมกราคม 2541 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2542 ตามหนังสือ
ของกองตรวจสอบ สำนักงานประกันสังคมที่ รส 0705/1613 ลงวันที่ 14 มิถุนายน

2543 และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ที่ 1063/2543 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2543 ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาเพิกถอนหนังสือของกองตรวจสอบสำนักงานประกันสังคม และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ดังกล่าว ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา อุทธรณ์ของจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

(รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์-พันธาวุธ ปาณิกบุตร-อรพินท์ เศรษฐมานิต)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ